

1500685-11.2021.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CAIO TAFFAREL TEIXEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... não se evidenciou a prática de tráfico, todavia, caracterizado o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

De outro giro, observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500685-11.2021.8.26.0417 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500685-11.2021.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3067258/2021 - DEL.POL.PARAGUACU
PAULISTA, 19638834 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MARCIO MARQUES BARRETO JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO TAFFAREL TEIXEIRA

Vistos.

Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95).

Trata-se de pretensão punitiva pela prática de crime de porte de substância tóxica para consumo próprio.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/08), pela fotografia (fl. 14), pelo laudo de exame químico- toxicológico (fls. 37/39) e pela prova oral colhida.

A autoria também restou incontestável e recai sobre o acusado.

Durante interrogatório judicial, o acusado Márcio Marques Barreto Júnior confessou os fatos. Declarou que no dia dos fatos estava em sua residência quando, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram a "paranga"

de maconha, que era para consumo pessoal, e um cachimbo. Afirmou que fuma desde os 14 anos de idade. Tem consciência dos efeitos nocivos da droga. Atualmente trabalha e ganha R\$60,00 por dia.

A confissão do acusado vem ratificada pela prova oral produzida nos autos.

Em juízo, o policial Sérgio Donizete Ferreira contou que cumpria um mandado de busca e apreensão na casa do réu quando localizou a porção de maconha e um cachimbo. O réu disse que a droga era para consumo pessoal.

Em juízo, a informante Natália de Souza Rosa, esposa do acusado, contou que estava presente quando a polícia chegou em sua casa. Tinha acabado de acordar. A polícia localizou a porção de maconha e o cachimbo do acusado. A droga era do réu para consumo próprio.

Pois bem.

A prova coligida nos autos e produzida sob o crivo do contraditório é segura o suficiente para ensejar a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A testemunha policial ouvida em juízo narrou que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu, localizou uma porção de maconha, que o réu alegou ser para consumo próprio, e um cachimbo.

Vale lembrar que as afirmativas feitas pelos agentes policiais têm a presunção juris tantum de serem verdadeiras, posto que estão à serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Nesse sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimentos de policiais - Admissibilidade - Inexistência de suspeição e contradição - Hipótese em que os testemunhos são harmoniosos, claros e precisos - Recurso não provido. Os depoimentos de policiais que se apresentarem harmoniosos, claros e precisos não podem sofrer desmerecimento como prova criminal". (Apelação Criminal n. 173.078-3 - Guarujá - Relator: FRANCODE GODOI - CCRIM 3 - V.U. - 12.12.94)

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello.)

Ademais, no caso, o acusado admitiu ter esta porção de maconha para consumo pessoal. Dadas às circunstâncias da apreensão, não se evidenciou a prática de tráfico, todavia, caracterizado o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. De outro giro, observe-se que o crime descrito no art. 28 é de perigo e para a sua consumação basta apenas o porte do entorpecente, nada relevando a quantidade de droga em poder do usuário. Logo, não se aplica à espécie o princípio da insignificância, isso porque a pouca quantidade de entorpecente não torna atípica a conduta, haja vista que a criminalização decorre das propriedades psicóticas da droga, do risco social e para a saúde pública que representa, e não propriamente em razão dos efeitos que seriam produzidos em cada caso concreto (STF, RT 651/372, RTJ 122/186, 119/453, 119/874; STJ, JSTJ 16/202; TJSP, RJTJSP 133/294, 107/445, 105/447, 104/459; RT676/286, 615/275, 613/316, 601/305, 569/306).

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUVE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO

ESCORREITO.IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF.

Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Pelos argumentos acima entendo que não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Nesse contexto, comprovadas autoria e materialidade e levando-se em conta os elementos concretos do fato, entendo que deva ser aplicada a pena de advertência ao acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado MARCIO MARQUES BARRETO JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE ADVERTÊNCIA.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, preservando-se, nos termos do artigo 32, § 1º, da Lei 11.343/06, amostras necessárias à preservação da prova, considerando ulterior necessidade de realização de novos exames.

Expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sentença publicada em audiência, da qual saem todos intimados.

Paraguacu Paulista, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA